

1003083-51.2022.8.26.0417

Classe: Mandado de Segurança Criminal

Assunto: Cerceamento de Defesa

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... 11: G40 e F84), sem o cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343/06. A presente ordem é válida pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da presente Decisão (portanto, até o dia 13/03/2022), tempo suficiente para que seja apreciado o pedido formulado nos autos nº 0000037-80.2021.4.03.6334, junto à Justiça Federal, sem prejuízo de ser revogada a qualquer momento. Se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, ., Vila Affini - CEP 19700-000, Fone: (18) 3361-

2844, Paraguacu Paulista-SP - E-mail: paraguacu1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO/OFÍCIO

Processo Digital nº:

1003083-51.2022.8.26.0417

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Criminal - Cerceamento de Defesa

Requerente:

Cristina Aparecida Alves de Freitas Pereira

Requerido:

Juiz de Direito da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

1) Da gratuidade judiciária.

Concedo os benefícios da gratuidade judiciária, por força do Art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal. Cadastre-se.

2) Do pedido liminar de salvo-conduto.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso LXVIII, assim diz:

“Art. 5º (....)

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

O Código de Processo Penal, em seu Art. 648, relaciona as hipóteses em que a coação é considerada ilegal:

“Art. 648 A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade”.

No presente caso, pretende-se a obtenção de liminar em Habeas Corpus a fim de que a paciente produza, de forma artesanal, óleo de canabidiol para o tratamento de seu filho G.F.F.P., nascido aos 10.05.2012, portador de Epilepsia Refratária, Síndrome de Lennox Gastaut e Transtorno do Espectro Autista (CID: 11: G40 e F84).

De acordo com a inicial, a paciente promove demanda perante o Juizado Especial Federal vinculado ao TRF da 3ª Região (autos 0000037-80.2021.4.03.6334) para obtenção do medicamento industrializado, por ser de alto custo.

Contudo, diante da demora do trâmite processual da referida demanda, pretende a paciente cultivar a planta Cannabis sativa e dela extrair óleo de canabidiol, artesanalmente. Para tanto, postula-se a concessão de salvo-conduto, a fim de que a paciente não sofra persecução penal como incursa nas condutas previstas na Lei 11.343/06.

O Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (fls. 60/65).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A autorização legal para a cultura medicinal de vegetais dos quais se possa produzir drogas (art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006) carece regulação própria e pormenorizada, de modo que o uso de medicinal da Cannabis Sativa (maconha) se afigura situação excepcionalíssima, já que tem por base substância proscriita pelo ordenamento jurídico vigente.

Assim, para que seja possível a eventual concessão de salvo-conduto para permitir o cultivo da referida planta e, a partir dela, extrair o óleo medicamentoso, deve ficar bem demonstrado e extreme de dúvidas, no mínimo, a excepcional necessidade do paciente e que tal conduta não vulnerará o bem juridicamente tutelado pela norma penal.

No caso dos autos, verifica-se que o filho da paciente G.F.F.P., nascido aos 10.05.2012, é portador de Epilepsia Refratária, Síndrome de Lennox Gastaut e Transtorno do Espectro Autista (CID: 11: G40 e F84 – fls. 16).

Além disso, o filho da paciente apresentava crises de epilepsia que foram abrandadas com o uso da medicação industrializada (fls. 16/22).

É certo, também, que a paciente buscou o fornecimento do medicamento industrializado, possuindo autorização da ANVISA para a sua importação (fls. 27). Entretanto, o alto custo do remédio é incompatível com a realidade financeira dela (fls. 31), de modo que aguarda o fornecimento pela via judicial.

É bem de ver, portanto, que o cultivo da maconha e extração do seu óleo tem fins exclusivamente medicinais, que visam garantir ao filho da paciente melhores condições de saúde.

Logo, não se vislumbra qualquer risco ao bem jurídico penalmente tutelado pela Lei nº 11.343/2006, seja porque a intenção (dolo) no cultivo da maconha não é a recreação (art. 28, da Lei de Drogas), nem o fornecimento a terceiros ou o lucro daí decorrente.

Nessa conjuntura, em juízo de cognição sumária, restou bem evidenciada a excepcional necessidade da substância, já que o filho da paciente se vê acometido por doenças graves, com recomendação médica pelo uso contínuo do óleo de Cannabis - cuja efetividade no tratamento das mencionadas enfermidades também restou devidamente demonstrada nos autos, porém, não logrou o recebimento do medicamento industrializado pela via administrativa, não podendo comprá-lo por seus próprios meios.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema:

"Reexame necessário. Decisão concessiva de Habeas Corpus. Cultivo de Cannabis Sativa (maconha) para fins de extração de óleo medicinal. Pretendida expedição de salvo-conduto em favor da recorrida, para impedir sua prisão em flagrante e apreensão das plantas pela prática, em tese, de delito da Lei de Drogas. Possibilidade. Excepcional necessidade da recorrida, que se vê acometida por inúmeras doenças, sendo o referido óleo recomendado por médicos face seus resultados efetivos. Alto custo do medicamento industrializado que é incompatível com a realidade financeira da recorrida, que também não logrou seu fornecimento pelo SUS. Capacidade técnica para extração doméstica do óleo demonstrada. Conduta que, dentro dos limites autorizados, não vulnera o bem juridicamente tutelado pela Lei nº 11.343/2006. Recurso oficial improvido" (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Remessa Necessária Criminal 1001451-24.2022.8.26.0050 - Rel. Des. Sérgio Coelho - j. 27.07.2022).

"Habeas Corpus Pleito de salvo-conduto a fim de garantir o plantio artesanal, para fins medicinais, de Cannabis Sativa, livre do risco de prisão. Paciente portador de 'doença de Crohn' e 'fibromialgia', apresentando intenso sofrimento físico e psicológico em virtude de seu quadro de saúde. Paciente que se utilizou de diversos medicamentos para controlar e amenizar sua condição de saúde, os quais não tiveram os efeitos esperados ou eram de valor financeiro inacessível. Documentos médicos comprovando que a Paciente obteve melhora significativa com o uso terapêutico de Cannabis Sativa, orientando a continuação de seu tratamento. Necessidade comprovada, por indicação médica, para uso de medicamentos/óleos à base de Cannabis Sativa. Paciente que possui autorização de importação do produto pela ANVISA. Ordem concedida para expedição de salvo-conduto, nos termos deste voto" (HC nº 2225590-63.2020.8.26.0000 Rel. Desª. Ely Amioka; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 17/12/2020).

Ante o exposto, DEFIRO a liminar em sede de Habeas Corpus em favor de CRISTINA APARECIDA ALVES DE FREITAS PEREIRA para que promova o plantio e extração de óleo da planta Cannabis sativa, somente o estritamente necessário ao tratamento medicamentoso de seu filho G.F.F.P., nascido aos 10.05.2012, portador de Epilepsia Refratária, Síndrome de Lennox Gastaut e Transtorno do Espectro Autista (CID: 11: G40 e F84), sem o cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343/06. A presente ordem é válida pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da presente Decisão (portanto, até o dia 13/03/2022), tempo suficiente para que seja apreciado o pedido formulado nos autos nº 0000037-80.2021.4.03.6334, junto à Justiça Federal, sem prejuízo de ser revogada a qualquer momento. Se necessário, a parte interessada deverá requerer a prorrogação do prazo de validade, peticionando nestes autos.

EXPEÇA-SE salvo-conduto clausulado.

No mais, a concessão de salvo-conduto à paciente, por certo, não impede a responsabilização criminal em caso de eventual descumprimento da ordem judicial e desvirtuamento dos fins da autorização judicial que se destina única e exclusivamente para a realização do tratamento de sua saúde, incumbindo-lhe as consequências penais cabíveis.

Determino a notificação da autoridade policial de Paraguaçu Paulista para, na forma do artigo 662 do Código de Processo Penal, prestar informações em 05 (cinco) dias.

Desde já, OFICIE-SE a Vara do Juizado Especial Federal indicada na exordial para que, em 05 (cinco) dias, forneça cópia integral (preferencialmente, em versão digital) dos autos nº 0000037-80.2021.4.03.6334.

Após, decorrido o prazo supra, com ou sem informações, abra-se vista ao Ministério Público para oferta de parecer, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Por fim, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cópia da presente servirá de ofício para requisição de informações.

Ciência ao patrono via DJe e ao Ministério Público via portal eletrônico.

Intime-se.

Paraguacu Paulista, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

À Sua Excelência
Delegado de Polícia do Município de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista - SP